

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2183/2533

พนักงานอัยการ ประจำ ศาลแขวง
นครราชสีมา

นาง รัชณี นารณภักดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56

จำเลยเป็นหญิง ไม่ปรากฏว่าเคยได้ รับโทษจำคุกมาก่อน และได้ รับ สารภาพ
มาตั้งแต่ ชั้นจับกุมและสอบสวน ทั้งการกระทำผิดของจำเลยก็ไม่ใช่การพนันราย
ใหญ่ ดังนี้ มีเหตุสมควรรอการลงโทษจำคุกจำเลยได้ ตาม ป.อ. มาตรา 56.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478มาตรา
4, 5, 6, 10, 12, 15 ธิบของกลาง และจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพลด
โทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78แล้วให้จำคุกจำเลยมีกำหนด 3
เดือน และปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 46โทษปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,
30 ธิบของกลางและให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับอีกกึ่งหนึ่งของค่าปรับด้วย

โจทก์อุทธรณ์ ขอให้รื้อการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งแล้วคงจำคุก 2 เดือน โดยไม่ปรับ ไม่รื้อการลงโทษ และไม่ต้องจ่ายสินบนนำจับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาขอให้รื้อการลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า จำเลยเป็นหญิง ไม่ปรากฏว่าเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน และได้รับสารภาพมาตั้งแต่ชั้นจับกุมและสอบสวน ทั้งการกระทำผิดของจำเลยก็ไม่ใช่การพนัน รายใหญ่ จึงเห็นสมควรรื้อการลงโทษจำคุกให้จำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ลดโทษให้จำเลยกึ่งหนึ่งแล้วให้จำคุก 2 เดือนปรับ 2,500 บาท โทษจำคุกให้รื้อลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 โทษปรับจัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ชุม สุขแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น